民法主題整理：不當得利與無因管理

整理範圍：108-114年司律一試民法考古題
涵蓋條文：民法§172-§183（無因管理）、§179-§183（不當得利）
共計 5 題

壹、不當得利

一、109年 第10題

甲出售A車給乙並約定附條件，於條件成就時甲應將A車交付與乙。在條件尚未成就前，甲擅自將A車出售給不知情之丙，而將車交付之，丙已支付價金。後來，甲、乙間附款所約定之條件成就。乙向丙主張返還A車，下列敘述，何者正確？

(A) 甲、丙之法律行為有效，乙僅得對甲請求債務不履行之損害賠償
(B) 乙得對丙主張不當得利返還A車
(C) 乙得對丙主張侵權行為損害賠償
(D) 乙僅得向甲主張不當得利返還A車

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲乙約定附條件→§100：附條件之法律行為，條件成就前，**不得侵害相對人因條件成就所應得之利益**→甲處分行為依§101 I（故意妨害條件成就）以條件已成就論→或依權利保護之法理，乙仍有主張空間
(B)	☑	條件成就後→乙取得A車請求權→丙占有A車**無法律上原因**（甲之處分涉及§100之違反）→乙得依§179**不當得利**請求丙返還A車
(C)	✗	丙為**善意**（不知情）→不構成§184之故意或過失侵害
(D)	✗	乙非僅得向甲主張→亦得向丙主張不當得利返還

[!NOTE]
重點整理

- **附條件法律行為之保護**（§100）：條件成就前不得侵害相對人之期待利益
- 條件成就後→相對人取得權利→第三人之占有即構成**無法律上原因**→成立不當得利
- 善意第三人不構成侵權（無故意過失），但仍構成不當得利

二、111年 第26題

有關居間之報酬及費用之敘述，下列何者錯誤？

(A) 報告居間人關於訂約之機會而為報告者，報告居間人於契約因其報告而成立者，方得請求報酬
(B) 約定之報酬，較居間人所媒介之契約成立之利益為數過鉅失其公平者，法院得因報酬義務人之聲請酌減之
(C) 居間人支出之費用，經委託人同意者方可請求償還。其以契約成立為停止條件者亦同
(D) 居間人違反其對於委託人之義務，而為利於委託人之相對人之行為，或違反誠實及信用方法，由相對人收受利益者，不得請求報酬

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§574：**報告居間**以契約因其報告而成立為要件→方得請求報酬
(B)	☑	§572：報酬數額過鉅→法院得依報酬義務人聲請**酌減**
(C)	☑	§573：居間人支出之費用→非經委託人**同意**不得請求償還；以契約成立為停止條件者亦同
(D)	✗	§571：居間人違反義務為利於**相對人**之行為→不得請求報酬→且須**負損害賠償之責**→選項漏列損害賠償，且改變要件為「由相對人收受利益者」，文字錯誤

[!NOTE]
重點整理

- 此題考居間（§565-§575），非不當得利
- **居間報酬**（§574）：報告居間→契約成立始得請求
- **居間費用**（§573）：非經同意不得請求償還
- **忠實義務違反**（§571）：不得請求報酬＋負損害賠償責任

貳、無因管理

三、111年 第25題

甲某日出門散步，途中發現鄰居乙所飼養之名犬A走失，甲乃將A攜回家中代為照顧。在照顧期間，為了使A較舒適，另外花費了新臺幣（下同）3000元為A裝設冷氣。惟甲所養的另一隻名犬B卻與名犬A打架，導致名犬B的身價暴跌了3萬元。下列敘述，何者正確？

(A) 甲管理乙之名犬A的事務，因非受乙委任，甲不得向乙請求報酬
(B) 甲管理乙之名犬A的事務，為無因管理；但因不符合乙的意思，屬不適法之無因管理
(C) 甲管理乙之名犬A的事務，為適法之無因管理，得向乙請求償還其因管理而支出之費用3000元
(D) 甲因名犬B身價暴跌而受有3萬元之損害，係因管理乙之名犬A之事務所致，故甲得依無因管理向乙請求3萬元之賠償

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	無因管理人雖不得請求**報酬**→但此為正確☑ →問題在於§176 I得請求**費用償還**→選項敘述本身正確但非最佳解答
(B)	✗	將走失名犬攜回照顧→依一般社會觀念→**符合乙之利益**→屬**適法**無因管理（§172/§176）
(C)	☑	§176 I：管理人為本人支出**必要或有益之費用**→得請求本人償還→3000元冷氣費屬有益費用→甲得請求乙償還
(D)	✗	甲之名犬B身價暴跌→§176 II管理人損害賠償以因**管理行為本身**所受損害為限→二犬打架非管理行為之**必然**結果→不得請求

[!NOTE]
重點整理

- **適法無因管理**（§172/§176）：
  - 未受委任，並無義務，而為他人管理事務
  - 不違反本人明示或可得推知之意思
  - 效果：得請求償還**必要或有益費用**（§176 I）
- **管理人損害賠償**（§176 II）：限於因**管理行為本身**所受之損害
- 無因管理人**不得請求報酬**

四、112年 第35題

甲無權占有乙所有之A地。甲在A地上設置自動販賣機，嗣後甲之自動販賣機故障而有起火之可能。乙發現此一情形時，甲恰好出國，乙無法聯絡甲，乃自行出面以金額新臺幣（以下同）5000元修繕甲之自動販賣機，以避免失火損害A地。關於甲乙之法律關係，下列敘述，何者正確？

(A) 乙管理甲之自動販賣機事務，為不適法之無因管理，故乙不得向甲請求5000元之修繕費用
(B) 甲為無權占有人，乙不得向甲主張無因管理
(C) 乙管理甲之自動販賣機事務，為適法之無因管理，乙得向甲請求5000元之修繕費用
(D) 乙只能向甲主張不當得利返還5000元的修繕費用

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	乙為避免A地失火損害而修繕→**符合甲之利益**（保全其販賣機）且不違反甲之意思→屬**適法**無因管理
(B)	✗	無因管理不以合法占有為前提→甲雖為**無權占有人**，乙仍得為甲管理事務→§172不排除此情形
(C)	☑	乙為甲修繕販賣機→適法無因管理（§172）→得向甲請求償還**必要費用**5000元（§176 I）
(D)	✗	乙得主張**無因管理**之費用償還，不限於不當得利→無因管理請求權與不當得利請求權得**競合**

[!NOTE]
重點整理

- 無因管理**不以合法占有為前提**→無權占有人之事務仍得管理
- 適法無因管理→§176 I費用償還請求權
- 動機可同時為己（保護A地不受火災損害）→不妨礙成立無因管理（亦為甲管理其販賣機）

參、不法管理

五、110年 第11題

甲偷了乙之自行車後變賣予不知情之丙，得款新臺幣（以下同）1 萬元。嗣後，警察於丙處查扣該自行車後返還予乙。下列敘述，何者正確？

(A) 乙得依不法管理之規定向甲請求交付因此所得之利益1萬元
(B) 乙不得依不法管理之規定向甲請求交付因此所得之利益
(C) 乙得依不法管理之規定向甲請求交付因此所得之利益，但因自行車已由警察返還予乙，應扣除自行車之價值
(D) 乙已取回自行車，無任何損害存在，故不得向甲請求任何賠償

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§177 II：管理人**明知**為他人之事務而為自己之利益管理→本人得享有因管理所得之利益→甲偷賣乙之自行車→乙得依**不法管理**請求甲交付所得**1萬元**
(B)	✗	§177 II明文規定本人得請求交付所得利益→乙有此請求權
(C)	✗	§177 II之**利益交付請求權**與物之返還為**不同之請求**→自行車已返還不影響乙就甲**變賣所得1萬元**之請求
(D)	✗	乙雖取回自行車→但甲**變賣所得1萬元**為獨立之利益→乙得依§177 II請求交付→非以有無損害為判斷

[!NOTE]
重點整理

- **不法管理**（§177 II）：明知為他人之事務，仍為自己之利益管理→本人得享有**因管理所得之利益**
- 不法管理之請求→**不以本人受有損害為要件**
- 利益交付 vs. 物之返還：各自獨立→自行車返還不影響利益交付請求
- 不法管理為**剝奪不法利得**之重要制度，功能類似不當得利但更有利於本人

體系歸納

一、出題趨勢分析

主題	108	109	110	111	112	113	114	合計
不當得利	0	1	0	1	0	0	0	2
無因管理（適法）	0	0	0	1	1	0	0	2
不法管理	0	0	1	0	0	0	0	1
合計	**0**	**1**	**1**	**2**	**1**	**0**	**0**	**5**

二、高頻考點摘要

考點	出題數	核心條文	關鍵字
適法無因管理之費用償還	2	§172、§176 I	必要或有益費用、不違反本人意思
不法管理之利益交付	1	§177 II	明知他人事務、為自己利益、利益交付
不當得利之無法律上原因	1	§179	附條件、善意受領
居間報酬與費用	1	§571-§574	報告居間、酌減、忠實義務

三、關鍵區辨整理

比較項目	適法無因管理（§172/§176）	不適法無因管理（§174）	不法管理（§177 II）
本人意思	**不違反**本人意思	**違反**本人意思	明知他人事務仍**為己利益**
費用償還	☑ 必要或有益費用	限於**現存利益**	本人得請求**交付所得利益**
損害賠償	☑ 因管理所受損害	管理人對本人**負損害賠償責任**	本人得主張侵權行為之損害賠償
管理人報酬	✗ 不得請求	✗ 不得請求	—

比較項目	不當得利（§179）	不法管理（§177 II）
請求內容	返還**所受利益**	交付**所得利益**
善意受領人	**現存利益**為限（§182 I）	無此限制→返還**全部所得**
本人損害要件	不以損害為要件	**不以損害為要件**
功能	回復不當移轉之財貨秩序	**剝奪不法利得**→更有利本人

本文件整理自 108-114 年司律一試民法考古題，共 5 題，涵蓋不當得利與無因管理之核心考點。